

△△△△△△△△ 상임감사

통보

제 목 공사 발주시 건설업 면허 검토 소홀[부적정업무 자진신고]

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

국토교통부에서는 건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 「건설산업기본법」을 제정·운영 중에 있다.

△△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 다양한 공원시설사업을 수행하여 관련 법령을 준수하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제8조(건설업의 종류)제1항에 따라 건설업의 종류는 종합공사를 시공하는 업종과 전문공사를 시공하는 업종으로 하고, 같은 조 제2항에 따라 건설업의 구체적인 종류 및 업무 범위 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

또한, 「건설산업기본법」 시행령 제7조(건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용)에서는 같은 제8조에 따른 건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용은 [별표 1] “건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용” 과 같다.

[별표 1] 건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용

1. 종합공사를 시공하는 업종 및 업무내용

건설업종	업무내용	건설공사의 예시
가. 토목공사업	종합적인 계획·관리 및 조정에 따라 토목공작물을 설치하거나 토지를 조성·개량하는 공사	도로·항만·교량·철도·지하철·공항·관개수로·발전(전기공사는 제외한다)·댐·하천 등의 건설, 택지 조성 등 부지조성공사, 간척·매립공사 등
나. 건축공사업	종합적인 계획·관리 및 조정에 따라 토지에 정착하는 공작물 중 지붕과 기둥(또는 벽)이 있는 것과 이에 부수되는 시설물을 건설하는 공사	
다. 토목건축공사업	토목공사업과 건축공사업의 업무내용에 해당하는 공사	

2. 전문공사를 시공하는 업종, 업무분야 및 업무내용

건설업종	업무분야	업무내용	건설공사의 예시
가. 지반조성·포장공사업	1) 토공사	땅을 굴착하거나 토사 등으로 지반을 조성하는 공사	굴착·성토(흙쌓기)·절토(흙깎기)·흙막이공사·철도도상자갈공사, 폐기물 매립지에서의 굴착·선별·성토공사 등
	2) 포장공사	역청재 또는 시멘트콘크리트·투수콘크리트 등으로 도로·활주로·광장·단지·화물야적장 등을 포장하는 공사(포장공사에 수반되는 보조기층 및 선택층 공사를 포함한다)와 그 유지·수선공사	아스팔트콘크리트포장공사, 시멘트콘크리트포장공사, 유색·투수콘크리트포장공사, 소파(小破)보수 및 덧씌우기포장공사, 과속방지턱설치공사 등
다. 금속·창호·지붕·건축물조립공사업	1) 금속구조물·창호·온실공사	나) 금속구조물공사 (1) 금속류 구조체를 사용하여 건축물의 천장·벽체·칸막이 등을 설치하는 공사 (2) 금속류 구조체를 사용하여 도로, 교량, 터널 및 그 밖의 장소에 안전·경계·방호·방음시설물 등을 설치하는 공사	천장·건식벽체·강재벽체·경량칸막이 등의 공사 가드레일·가드케이블·표지판·방호울타리·펜스·낙석방지망·낙석방지책·방음벽·방음터널·교량안전점검시설·버스승강대·도로교통안전시설물 등의 공사

라. 도장·습식·방수·석공사업		(3) 각종 금속류로 구조물 및 공작물을 축조하거나 설치하는 공사	굴뚝·탱크·수문설치·셔터설치·옥외광고탑·격납고문·사다리·철재프레임·난간·계단 등의 공사
	1) 도장공사	시설물에 칠바탕을 다듬고 도료 등을 솔·롤러·기계 등을 사용하여 칠하는 공사	일반도장공사, 도장뿔칠공사, 차선도색공사, 분사표면처리공사, 전천후경기장바탕도장공사, 부식방지공사 등
	2) 습식·방수공사	가) 미장공사: 구조물 등에 모르타르·플러스터·회반죽·흙 등을 바르거나 내·외벽 및 바닥 등에 성형단열재·경량단열재 등을 접착하거나 뿔칠하여 마감하는 공사	일반미장공사, 미장모르타르공사, 합성수지모르타르공사, 미장뿔칠공사, 다듬기공사, 줄눈공사, 단열재 접착 및 뿔칠공사, 견출 및 코킹(caulking) 공사, 내화충전공사 등
		나) 타일공사: 구조물 등에 점토·고령토·합성수지 등을 주된 원료로 제조된 타일을 붙이는 공사	내·외장 타일 붙임공사, 모자이크, 테라코타타일공사 및 합성수지계타일공사 등
		다) 방수공사: 아스팔트·실링재·에폭시·시멘트모르타르·합성수지 등을 사용하여 토목·건축구조물, 산업설비 및 폐기물매립시설 등에 방수·방습·누수방지 등을 하는 공사	방수공사, 에폭시공사, 방습공사, 도막(도로 도포막)공사, 누수방지공사 등
바. 철근·콘크리트공사업	철근·콘크리트공사	철근·콘크리트로 토목·건축구조물 및 공작물 등을 축조하는 공사	철근가공 및 조립공사, 콘크리트공사, 거푸집 및 동바리공사, 각종 특수콘크리트공사, 프리스트레스트콘크리트(PSC)구조물공사, 포장장비로 시공하지 않는 2차로 미만의 농로·기계화경작로·마을안길 등을 시멘트콘크리트로 포장하는 공사 등
사. 구조물해체·비계공사업	구조물해체·비계공사	가) 구조물해체공사: 구조물 등을 해체하는 공사	건축물 및 구조물 등의 해체공사 등
		나) 비계공사: 건축물 등을 건축하기 위하여 비계를 설치하거나 높은 장소에서 중량물을 거치하는 공사	일반비계공사, 발판가설공사, 빔운반거상공사, 특수중량물설치공사, 그 밖에 높은 장소에서 시행하는 공사 등
아. 상·하수도설비공사업	상하수도설비공사	가) 상수도설비공사: 상수도, 농·공업용수도 등을 위한 기기를 설치하거나 상수도관, 농·공업용수도관 등을 부설하는 공사	취수·정수·송배수를 위한 기기설치공사, 상수도, 농·공업용수도 등의 용수관 설치공사(육내급배수설비공사는 제외한다), 관세척 및 갱생공사, 각종

			변류이형관설치공사, 옥외스프링클러 설치공사 등
		나) 하수도설비공사: 하수 등을 처리 하기 위한 기기를 설치하거나 하수관을 부설하는 공사	하수 등의 처리를 위한 기기설치공사, 하수·우수관 부설(옥내급배수설비 공사는 제외한다)및 세척·갱생공사 등

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 “2024년 △△△△△ 환경저해시설물 정비공사”와 “2024년 △△△△△ △△제1주차장공중화장실 철거공사”를 계약 및 준공 처리하였다.

사무소는 각각의 공사를 발주하며 「건설산업기본법」 시행령 제7조(건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용)에 따라 해당 공사의 공종 등을 검토하여 해당 건설업 면허를 소지한 계약 상대와 계약체결을 하여야 한다.

[표 2] 건설업 면허 검토 소홀 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액(천원)	계약상대	업체 건설업 면허
2024년 △△△△△ 환경저해시설물 정비공사(△△△ 노후 교량 철거)	24,500	△△△△건설 주식회사 (수의계약)	토목건축공사업
2024년 △△△△△ △△제1주차장공중화장실 철거공사	30,380		

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

그런데 [표 1]과 같이 두 공사의 경우, 철거공사 단일 공종으로 전문공사를 시공하는 업종에 속하여 「건설산업기본법」 시행령 [별표 1_동법 시행령 제7조 관련]에서 분류해 놓은 “구조물 해체·비계공사업”으로 구조물 해체 관련 건설업 면허를 소지한 업체와 계약을 체결하였어야 함에도,

종합공사 “토목건축공사업” 면허만을 소지한 업체와 계약을 체결하며 건설업 면허 검토를 소홀히 하였다.

따라서, △△△△△△△△△△△△는 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련

규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 공사 발주 및 계약 체결 시 관련 업종에 속하는 업체와 계약이 체결될 수 있도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)